



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

UOA SEGRETERIA GENERALE

REGISTRO GENERALE N. 1254 del 05/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 37 del 04/08/2026

PROPOSTA N. 2238 del 03/08/2026

OGGETTO: Impegno spesa gettoni di presenza Consiglieri Comunali semestre luglio-dicembre anno 2026.

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Vista la Macro Struttura Organizzativa dell'Ente approvata con Delibera di G.C. n. 351 del 28-11-2024 e la successiva Delibera di G.C. n. 68 del 28-02-2025 con la quale sono stati determinati i macroambiti di competenza dei Settori;

Vista la Microstruttura/Assetto Organizzativo dell'UOA Segreteria Generale, approvata con determina Registro Generale n. 345 del 14-03-2025;

Dato atto che nell'atto sopracitato figurano i procedimenti di istruttoria e predisposizione degli atti di determina di impegno spesa e liquidazione dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali;

Visto: l'articolo 82, comma 2 del Dlgs. n. 267 del 18 agosto 2000, nel testo modificato dall'articolo 5, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, che prevede che "i Consiglieri Comunali e Provinciali hanno diritto di percepire [...] un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli e alle commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco o Presidente in base al decreto di cui al comma 8". Ai sensi del successivo comma 8, la misura delle indennità e dei gettoni di presenza è stabilita con decreto del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato- Città ed Autonomie Locali, nel rispetto dei criteri demografici ed economico-finanziari indicati dalla norma stessa. Ai fini della determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali, dunque, si fa riferimento alla tabella "A" allegata al decreto ministeriale n. 119/2000 per come modificata con decreto ministeriale del 23 luglio 2020";

Richiamati i seguenti atti:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 08-07-2025 ad oggetto "Elezioni amministrative del 25-26 maggio 2025 con turno di ballottaggio del 08-09 giugno 2025 - Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti ai sensi dell'art. 41 del Dlgs. n. 267/2000. Convalida dei Consiglieri eletti";
- il Decreto Sindacale n. 29 del 15.07.2025 ad oggetto "Nomina dei componenti della Giunta Comunale ed attribuzione deleghe";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 28-07-2025 ad oggetto "Cessazione dalla carica di Consiglieri comunali a seguito di accettazione della carica di Assessori e subentro ope legis dei primi dei non eletti";

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.1 del 16-01-2026 ad oggetto "Cessazione dalla carica di Consigliere comunale di Gianpaolo Bevilacqua a seguito di dimissioni.Surroga e convalida della Consigliera Isa Carmelina Muraca";
- il Decreto Sindacale n.7 del 01-06-2026 con il quale è stato nominato Assessore Gennaro Gianturco, già Consigliere Comunale;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 17-07-2026 avente ad oggetto "Cessazione dalla carica di Consigliere Comunale a seguito di accettazione della carica di Assessore e subentro ope legis del Consigliere Salvatore Gennaro Vescio ";
- il provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale di costituzione delle Commissioni Consiliari permanenti, prot. n.59541 del 28-07-2025 ed i successivi di modifica della composizione delle stesse;

Dato atto che:

-l'importo corrisposto a titolo di gettone di presenza dei Consiglieri Comunali per l'effettiva partecipazione ai Consigli Comunali ed alle Commissioni Consiliari permanenti, risulta fissato in euro 32,53, in base alla previsione di cui al Decreto Ministero dell'Interno n. 119 del 04-04-2000, con l'abbattimento percentuale del 10% sulla misura base, in applicazione delle riduzioni previste dall'art. 1 comma 54 della legge 23 dicembre 2005, n.266 (Finanziaria 2006) per esigenze di coordinamento della finanza pubblica;

Precisato che:

- ai sensi del comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 la corresponsione dei gettoni di presenza e' comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni;
- il Ministero dell'Interno con parere Class. n. 15900/TU/00/82 del 29.11.2011 ha chiarito che " *il comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 va interpretato nel senso di escludere la possibilita' di corresponsione dei gettoni di presenza in caso di sedute andate deserte*";
- ai sensi del comma 7 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennita' di funzione prevista dal presente capo non e' dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, ne di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne;
- il Ministero dell'Interno con parere Class. n. 15900/TU/00/82 del 29.02.2012 ha altresì chiarito che per la partecipazione alle sedute della Conferenza dei capigruppo non spetta alcun gettone di presenza in quanto tale funzione e' connessa all'esercizio delle funzioni pubbliche proprie dei Consiglieri Comunali (ex art. 83, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000) e non e' espressamente prevista dall'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto:

- della Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26-01-2023 ad oggetto "Ripristino indennità di funzione da corrispondere a Sindaco, Vicesindaco ed Assessori fino alla misura teorica massima legale definita dalla L. 234/2021";
- della determinazione dirigenziale R.G. n. 1106 del 24/10/2023 (R.S. n.322 del 23/10/2023), con la quale ai sensi dell'art. 1 comma 583 della legge n. 234 del 30-12-2021, sono state determinate le indennita' di funzione degli amministratori ;

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 15-04-2026 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 15-04-2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 22-05-2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)2026-2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21-07-2026 di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, D.Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06-06-2025 di approvazione del Piano Integrato di attività ed organizzazione (PIAO) 2025-2027 e la successiva Delibera di Giunta Comunale n. 227 del 29/08/2025 di variazione al PIAO 2025-2027;

Visti:

- Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs.267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;
- Il Regolamento di contabilità del Comune di Lamezia Terme vigente;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono al sottoscritto responsabile di approvare il presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2000, convertito con legge 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;

PROPONE L'ADOZIONE DEL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate per costituirne parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione:

Di impegnare la somma complessiva di euro 92.225,00 per i gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali, da valere per il semestre luglio-dicembre anno 2026, sui capitoli di pertinenza del Bilancio 2026-2028, annualità 2026, cap. n.1001/1 "*Indennita' di carica agli Amministratori* " e cap. n.1016 "*IRAP Amministratori*", per come di seguito indicato:

- euro 85.000,00 sul piano dei conti 1.03.02.01.001 - Capitolo 1001/1- Indennita' di carica agli Amministratori, bilancio di previsione bilancio 2026-2028 , annualità 2026;
- euro 7.225,00 , sul piano dei conti 1.02.01.01.001 -Capitolo 1016- IRAP Amministratori", bilancio di previsione 2026-2028- annualita' 2026;

Di trasmettere la presente determinazione agli uffici competenti per i relativi successivi adempimenti;

Di specificare che:

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013, dell'art. 9 del D.P.R. n.62 /2013 e del vigente PIAO 2025/2027;
- di specificare che il presente atto non rientra nella casistica di cui all'art. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 e quindi non è soggetto alla specifica pubblicazione nell'apposita sezione ai fini della liquidazione del vantaggio economico;
- il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;
- che il responsabile di procedimento è la dott.ssa Anna Longobardi, la quale dichiara di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse anche potenziale rispetto all'oggetto ed al destinatario del presente provvedimento e attesta con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anti- corruzione, il rispetto della privacy, che consentono al Dirigente di assumere il presente provvedimento;

f.to Anna Longobardi

*firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*

IL DIRIGENTE - SEGRETARIO GENERALE

Vista la suesposta proposta;

Ritenendola meritevole di approvazione;

Verificata ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente/Responsabile del servizio;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate per costituirne parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione:

- **Di impegnare** la somma di complessive euro 92.225,00 per la liquidazione dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per il secondo semestre luglio-dicembre anno 2026, per come di seguito indicato:
- euro 85.000,00 sul piano dei conti 1.03.02.01.001 - Capitolo 1001/1- Indennità di carica agli Amministratori, bilancio di previsione bilancio 2026-2028 , annualità 2026;
- euro 7.225,00 , sul piano dei conti 1.02.01.01.001 -Capitolo 1016- IRAP Amministratori", bilancio di previsione 2026-2028- annualità 2026;

Di dare atto altresì che l'importo dei gettoni liquidati mensilmente a ciascun Consigliere Comunale è stato determinato nel rispetto dei limiti di legge ed è inferiore al limite massimo di un quarto dell'indennità mensile del Sindaco;

Di dichiarare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e D.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto Dirigente Responsabile di UOA che adotta l'atto finale né del nominato Responsabile di istruttoria;

Di trasmettere la presente determinazione agli uffici competenti per i relativi successivi adempimenti;

Di specificare che:

- a) il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/2013 e del vigente PIAO 2025/2027;
- b) il presente atto non rientra nella casistica di cui all'art. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 e quindi non è soggetto alla pubblicazione nella specifica sezione ai fini della liquidazione del vantaggio economico;
- c) il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicazione legale nonché la pubblicazione, ai fini della trasparenza, nei modi previsti sulla sezione provvedimenti del sito Amministrazione Trasparente del D.Lgs. 33/2013.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2238 del 03/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente Avv. PROVENZANO SIMONA in data 04/08/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 37 del 04/08/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	1001	591	1	01	01	1	03	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione Indennità	85.000,00

a favore di:

Codice	Fornitore
90004	AMMINISTRATORI

impegno assegnato:

Descrizione Impegno	
Impegno spesa gettoni di presenza Consiglieri Comunali semestre luglio-dicembre anno 2026.	

2026	1016	592	1	01	01	1	02	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.225,00
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	--	----------

a favore di:

Codice	Fornitore
90101	REGIONE (IRAP)

impegno assegnato:

Descrizione Impegno	
irap su Impegno spesa gettoni di presenza Consiglieri Comunali semestre luglio-dicembre anno 2026.	

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 05/08/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.